ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

г. Краснодар __.__.20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕЙС ГРУПП» (ООО «КЕЙС ГРУПП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01218-23/01865226 от 13 февраля 2025 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края (срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Куликовой Екатерины Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, со второй стороны, и гр. _____, паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи «___» _____ _____ г., СНИЛС _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации **«Работа с персональными данными в организации: соблюдение требований законодательства»** (далее – Программа), а Заказчик обязуется принять и оплатить обучение Слушателя в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Трудоемкость Программы составляет **72 (семьдесят два) академических часа** (1 академический час равен 45 минутам).

1.3. Форма и технологии обучения: Обучение осуществляется в заочной форме исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) на базе цифровой образовательной платформы Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: https://roskom.online/ (далее – Платформа).

1.4. График освоения Программы: Обучение организовано по индивидуальному графику с менторским сопровождением. Слушатель самостоятельно определяет темп, время и интенсивность изучения материалов в пределах трудоемкости Программы. Предоставление доступа к материалам Программы осуществляется с момента направления учетных данных (логина и пароля).

1.5. Документ об образовании:

1.5.1. Слушателю, успешно освоившему Программу в полном объеме и прошедшему итоговую аттестацию (тестирование), выдается документ о квалификации – **Удостоверение о повышении квалификации** установленного Исполнителем образца. Сведения о выданном удостоверении вносятся Исполнителем в Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО) при условии предоставления Слушателем согласия на внесение сведений в указанный реестр.

1.5.2. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему неудовлетворительные результаты, а также отчисленному из Организации досрочно, по его запросу выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к освоению Программы допускаются лица, имеющие законченное высшее образование.

2.2. Заказчик и (или) Слушатель обязуются до начала обучения предоставить Исполнителю в электронном виде (по электронной почте или через согласованные каналы связи):

2.2.1. Скан-копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего достижение возраста 18 лет (паспорт гражданина РФ / иностранного гражданина);

2.2.2. Скан-копию документа о законченном высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста или магистра с приложением);

2.2.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Слушателя;

2.2.4. Скан-копию документа о смене фамилии (при несовпадении Ф.И.О. в паспорте и дипломе).

2.3. Открытая регистрация на Платформе roskom.online не предусмотрена. Создание личного кабинета Слушателя, привязка Программы и генерация персональных учетных данных (логина и пароля) осуществляются уполномоченным представителем Исполнителя (ментором) после зачисления оплаты и проверки документов об образовании.

2.4. Моментом начала фактического оказания образовательных услуг признается дата и время направления ментором индивидуальных данных доступа (логина и пароля) к Платформе на адрес электронной почты или в согласованный мессенджер Слушателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Слушателя на обучение распорядительным актом (приказом) Генерального директора после выполнения условий настоящего Договора по оплате и предоставлению документов.

3.1.2. Обеспечить Слушателю круглосуточный дистанционный доступ к цифровой образовательной среде Платформы **roskom.online**, лекционным материалам, записям и трансляциям вебинаров, базе знаний и модулям тестирования.

3.1.3. Закрепить за Слушателем ментора для организационного, методического и консультационного сопровождения процесса обучения.

3.1.4. Провести итоговую аттестацию Слушателя в форме электронного тестирования на Платформе.

3.1.5. При условии успешного прохождения аттестации оформить Удостоверение о повышении квалификации, выдать его Слушателю (лично, направить заказным почтовым отправлением с трек-номером либо курьерской службой) и передать соответствующие сведения в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации (ФИС ФРДО) при условии получения согласия Слушателя. Если Слушатель (субъект персональных данных) не дал свое согласие Исполнителю на внесение сведений в ФИС ФРДО, то сведения о выданном документе о квалификации Исполнителем в ФИС ФРДО не вносятся.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять формы, методы и технологии образовательного процесса, устанавливать систему баллов и критерии оценки итогового тестирования.

3.2.2. Не приступать к оказанию услуг либо приостановить доступ к Платформе в случае просрочки оплаты Заказчиком, а также до момента предоставления Слушателем обязательных документов (диплома о высшем образовании и СНИЛС).

3.2.3. В одностороннем внесудебном порядке блокировать доступ к Платформе и отчислить Слушателя в случае грубого нарушения условий Договора и правил пользования Платформой: несанкционированной передачи индивидуального логина и пароля третьим лицам, скачивания, видеозаписи или распространения материалов курса, а также деструктивного поведения во время онлайн-мероприятий. В этом случае Договор считается расторгнутым в связи с невозможностью исполнения по вине обучающегося, а финансовые взаиморасчеты производятся с удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов на организацию обучения и предоставление доступа к Платформе на дату отчисления.

3.3. Заказчик и Слушатель обязаны:

3.3.1. Своевременно произвести оплату образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.2. Предоставить достоверные сведения и копии документов, указанные в п. 2.2 Договора. Слушатель несет персональную ответственность за корректность предоставленных персональных данных для внесения в дипломные базы и ФИС ФРДО.

3.3.3. Добросовестно осваивать Программу, выполнять учебные задания и соблюдать правила работы на Платформе roskom.online.

3.3.4. Обеспечивать конфиденциальность полученных логина и пароля, не передавать их третьим лицам.

3.3.5. Не осуществлять аудио-, видеозапись вебинаров, не копировать и не распространять учебно-методические материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью Исполнителя.

3.4. Слушатель вправе:

3.4.1. Получать полную информацию о содержании Программы и критериях оценки знаний.

3.4.2. Пользоваться учебно-методическими и нормативными материалами Платформы в рамках Программы в течение всего срока обучения.

3.4.3. Обращаться к ментору и преподавателям за разъяснениями и методической помощью по вопросам Программы через интерфейс Платформы и согласованные каналы связи.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Программе за одного Слушателя составляет **25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в сумме 1 190,48 рублей поскольку Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и пониженную ставку НДС 5%.**

4.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора (выставления счета) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. В стоимость образовательных услуг включены: предоставление персонального доступа к Платформе roskom.online, вебинарам и базе знаний, консультации ментора, проведение итоговой аттестации, изготовление Удостоверения о повышении квалификации и почтовые расходы по его отправке по территории РФ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Стороны согласовали, что документом, подтверждающим факт оказания образовательных услуг, является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (или Универсальный передаточный документ – УПД).

5.2. Исполнитель формирует УПД (Акт) по факту завершения обучения (сдачи итоговой аттестации либо завершения учебного курса) и направляет его Заказчику в электронном виде (по электронной почте, через ЭДО либо на бумажном носителе).

5.3. Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения УПД (Акта), обязан рассмотреть его, подписать и направить экземпляр Исполнителю либо направить мотивированный письменный отказ с перечнем недостатков.

5.4. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления УПД (Акта) Исполнителем Заказчику Исполнитель не получит подписанный Заказчиком документ либо мотивированные письменные возражения, образовательные услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий на основании составленного и подписанного Исполнителем в одностороннем порядке УПД (Акта).

5.5. В случае если Слушатель после получения доступа к Платформе не приступил к обучению либо в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора до завершения обучения, денежные средства возвращаются Заказчику по его письменному заявлению за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору (включая расходы на предоставление доступа к цифровой инфраструктуре Платформы, администрирование личного кабинета и банковские комиссии). При непредоставлении

обязательных документов об образовании зачисление и выдача удостоверения не производятся до момента устранения нарушений.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Все материалы Программы, размещенные на Платформе roskom.online (включая видеолекции, презентации, записи вебинаров, тесты, алгоритмы, методические пособия и базы знаний), являются объектами интеллектуальной собственности Исполнителя и защищаются законодательством РФ об авторском праве.

6.2. Слушателю и Заказчику предоставляется персональное неисключительное право использования материалов Программы исключительно в целях личного обучения без права их передачи, сублицензирования, публичного показа, распространения в сети «Интернет», копирования или коммерческого использования.

6.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных, условий настоящего Договора и служебной информации, ставшей известной в ходе исполнения Договора. Данное обязательство действует в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (либо с момента акцепта оферты и оплаты счета) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ООО «КЕЙС ГРУПП».

7.3. Заказчик (Слушатель) вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии со ст. 782 ГК РФ.

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

7.4.1. Просрочки оплаты стоимости услуг;

7.4.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) Слушателя (в т.ч. систематическое непредоставление обязательных документов об образовании);

7.4.3. Грубого нарушения Слушателем авторских прав Исполнителя и правил пользования Платформой (п. 3.2.3 Договора).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте, через мессенджеры и систему личного кабинета Платформы roskom.online. Сообщения и документы, направленные с контактных адресов электронной почты и телефонных номеров, указанных в разделе 9 Договора, считаются исходящими от уполномоченных представителей Сторон.

8.2. Слушатель и Заказчик подтверждают свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Слушателя в целях заключения и исполнения настоящего Договора, организации образовательного процесса и ведения учебного учета. Передача сведений о документе о квалификации в федеральную информационную систему ФИС ФРДО осуществляется исключительно при наличии отдельного согласия Слушателя на внесение таких сведений.

8.3. Заказчик, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляет Исполнителю право безвозмездно использовать свое фирменное наименование и товарный знак (логотип) в разделе «Наши клиенты» на официальном сайте Исполнителя https://roskom.online/ и в информационных материалах в целях подтверждения факта сотрудничества.

8.4. Споры и разногласия Сторон разрешаются путем переговоров. Для споров между Исполнителем и Заказчиками – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязателен досудебный претензионный порядок; срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения. Споры с юридическими лицами и ИП подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. Споры с гражданами-потребителями разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

8.5. Договор составлен в электронном виде (либо на бумажном носителе в количестве экземпляров по числу Сторон), имеющих равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:	**Заказчик:**	**Слушатель:**
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙС ГРУПП" ИНН: 2310238543 КПП: 231001001 Адрес: ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ, Д. 41, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 27/1, КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Россия, 350000 Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" БИК: 044525092 к/с №: 30101810645250000092 р/с №: 40702810570010435253 эл.почта: case-group@mail.ru тел.: +7 800 301-76-89 Генеральный директор: _____ / Е.Г. Куликова м.п.	Наименование: ИНН: КПП: ОГРН: Юр. адрес: Банк: БИК: к/с: р/с: Тел.: E-mail: Должность руководителя: _____/ _____ м.п.	Ф.И.О.: Паспорт серия № Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: Адрес регистрации: СНИЛС: Тел.: E-mail: _____/ _____